

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2146/2532

อัยการ ศาลมณฑลทหารบก ที่ 2 (
อัยการ จังหวัด ชลบุรี

โจทก์

ผู้ประกัน

โจทก์

นาง สมบูรณ์ เชาวเจริญรัตน์

โจทก์

นาย ชำนาญ หรือ แดง วิมลรัตน์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119, มาตรา 193

คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลมณฑลทหารบกที่ 2(ศาลจังหวัดชลบุรี)นั้น เมื่อศาลมีคำสั่งปรับผู้ประกันและสั่งยกคำร้องที่ขอลดค่าปรับจึงเป็นคำสั่งของศาลมณฑลทหารบกที่ 2(ศาลจังหวัดชลบุรี) อันเป็นคำสั่งของศาลทหาร มิใช่คำสั่งของศาลจังหวัดชลบุรีในฐานะศาลพลเรือนเป็นผู้สั่ง ผู้ประกันจะอุทธรณ์คำสั่งของศาลทหารไปยังศาลอุทธรณ์อันเป็นศาลพลเรือนไม่ได้

คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลมณฑลทหารบกที่ 2(ศาลจังหวัดชลบุรี) ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288นางสมบูรณ์ เชาวเจริญรัตน์ ผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยมีประกัน ถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยไม่มาศาลตามนัด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญาประกัน ผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้ลดค่า

ปรับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ผู้ประกันอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ในฐานะอัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 2 (ศาลจังหวัดชลบุรี) ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลมณฑลทหารบกที่ 2 (ศาลจังหวัดชลบุรี) กรณีจึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร การออกหมายซึ่งจำเลยไว้ระหว่างสอบสวน การพิจารณาเกี่ยวกับสัญญาประกันนับตั้งแต่คำสั่งคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวคำสั่งปรับผู้ประกัน และคำสั่งให้ยกคำร้องที่ขอลดค่าปรับ ล้วนแต่เป็นคำสั่งของศาลมณฑลทหารบกที่ 2 (ศาลจังหวัดชลบุรี) อันเป็นคำสั่งของศาลทหารทั้งสิ้น มิใช่ศาลจังหวัดชลบุรีในฐานะศาลพลเรือนเป็นผู้สั่ง ดังนั้นผู้ประกันจะอุทธรณ์คำสั่งของศาลทหารไปยังศาลอุทธรณ์อันเป็นศาลพลเรือนไม่ได้ การที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ประกันเป็นการมิชอบ ผู้ประกันไม่มีสิทธิฎีกาศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และยกฎีกาของผู้ประกัน

(ภูเกียรติ สุนทรบุระ-โสภณ รัตนกร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>